

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1622/2534

นาง พูลศิริ ท รวง ชม พันธุ์
องค์การอุตสาหกรรม ห่องเย็น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมห่องเย็น พ.ศ.2501 มาตรา

ข้อบังคับคณะกรรมการการบริหารกิจการของอุตสาหกรรมห่องเย็น ว่าด้วย
กองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมห่องเย็น พ.ศ. 2519 ที่แก้ไข
แล้ว ข้อ 9(5) กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับเงินบำเหน็จกรณี ลาออกจาก
งานไว้ว่า การลาออกของลูกจ้างจะต้องไม่มีความผิดใด ๆ โดยไม่ได้กำหนดให้แน่ชัด
ว่าจะต้องเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องถูกลงโทษให้ออกจากงานหรือไม่ แต่
ตามข้อ 12 ลูกจ้างที่ถูกลงโทษหรือถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ จะ
ต้องกระทำความผิดร้ายแรงถึงขนาดถูกลงโทษให้ออกจากงานหรือในกรณีถึงแก่
ความตายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดฐานประมาท หรือกระทำความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งถ้าไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนก็
จะต้องถูกลงโทษถึงออกจากงานตามข้อบังคับ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเพราะ
กระทำความผิด แม้ข้อบังคับ ข้อ 9(5) ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องเป็นการกระทำความผิด
ร้ายแรง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อบังคับ ข้อ 12 ดังกล่าว แล้วย่อมแปลความไว้ว่า
การที่ลูกจ้างลาออกจากงานเพราะกระทำความผิดและจะไม่มีสิทธิได้รับ เงินบำเหน็จ
นั้น จะต้องเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าถ้าลูกจ้างไม่ลาออกเสียก่อนก็ต้องถูก
ลงโทษถึงออกจากงานตามข้อบังคับของจำเลย มิฉะนั้น ลูกจ้างของจำเลยที่กระทำ

ความผิดเล็กน้อยออกจากงานก็จะไม่ได้รับบำเหน็จ จะต้อง ทำงานอยู่ตลอดไปจนเกษียณอายุจึงจะได้รับเงินบำเหน็จซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยอนุมัติให้โจทก์ลาออก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยขอรับเงินบำเหน็จซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับคณะกรรมการกิจการขององค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 เป็นเงิน 72,100 บาท แต่จำเลยปฏิเสธไม่จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ตามหนังสือที่ กษ 1801/564 ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 72,100 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยจำเลยลงโทษโจทก์โดยให้ตัดเงินเดือนโจทก์ในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 3 เดือน โจทก์ได้ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วจึงยื่นหนังสือขอลาออก ถือว่าโจทก์ได้ลาออกโดยมีความผิดแม้จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเพราะต้องห้ามตามข้อบังคับของจำเลย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 72,100 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยมีข้อบังคับจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2519 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2519 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 แก้ไขโดยข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 ก่อนโจทก์ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงาน โจทก์ถูกจำเลยลงโทษให้ตัดเงินเดือนจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลา 3 เดือน คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าการลาออกของโจทก์ โจทก์มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และ 6 หรือไม่ เห็นว่าตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2519 ข้อ 9 แก้ไขโดยข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ในกรณีลาออกจากงานว่า

"ข้อ 9 ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ถ้าผู้ปฏิบัติงานต้องออกจากงาน เพราะ

(5) ลาออกโดยไม่มีความผิดใด ๆ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว"

ตามข้อบังคับข้อ 9(5) ดังกล่าว กำหนดสิทธิของลูกจ้างที่ลาออกจากงานว่าการลาออกของลูกจ้างจะต้องไม่มีความผิดใด ๆ โดยไม่กำหนดให้แน่ชัดว่าต้องเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องถูกลงโทษให้ออกจากงานหรือไม่เห็นว่า ตามข้อบังคับ

ฉบับเดียวกัน ข้อ 12 กำหนดให้ลูกจ้างที่ถูกลงโทษหรือถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จไว้ดังนี้

"ข้อ 12 ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติงานหรือทายาทไม่มีสิทธิรับเงินกองทุนบำเหน็จ

(1) ถูกลงโทษถึงออกจากงานตามข้อบังคับขององค์การฯ

(2) ถึงแก่ความตายเพราะการกระทำผิดอาญาของผู้ปฏิบัติงานเว้นแต่การกระทำผิดนั้นเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(3) มีกรณีกระทำผิดวินัยหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยซึ่งองค์การฯ ถือว่า ถ้าไม่ตายเสียก่อน ก็จะถูกลงโทษถึงออกจากงานตามข้อบังคับขององค์การฯ"

ตามข้อ 12 ดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าลูกจ้างที่ถูกลงโทษหรือถึงแก่ความตายจนไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จนั้น จะต้องกระทำความผิดร้ายแรงถึงขนาดที่ถูกลงโทษให้ออกจากงาน หรือในกรณีถึงแก่ความตายต้องเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท หรือกระทำผิดวินัยร้ายแรงซึ่งถ้าไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนก็ต้องถูกลงโทษถึงออกจากงานตามข้อบังคับ ดังนั้นในกรณีลูกจ้างลาออกเพราะกระทำความผิด แม้ข้อบังคับ 9(5) ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อบังคับ ข้อ 12 ดังกล่าวแล้วแปลความได้ว่าการที่ลูกจ้างลาออกจากงานเพราะกระทำความผิดและจะไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จนั้นจะต้องเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าถ้าลูกจ้างไม่ลาออกเสียก่อนก็จะถูกลงโทษถึงออกจากงานตามข้อบังคับของจำเลย มิฉะนั้นลูกจ้างของจำเลยที่กระทำความผิดเล็กน้อยหากลาออกจากงานก็จะไม่ได้รับบำเหน็จจะต้องทำงานอยู่ตลอดไปจนเกษียณอายุจึงจะได้รับเงินบำเหน็จซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง"

พิพากษายืน

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>